



Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la Innovación

M1.1 Patentes

Prof. Guillermo Licea Sandoval

Vazquez Reyes Alvaro Roman | 1299755

Hernandez Orduno David Fernando | 1298786

Tijuana, Baja California, 3 de Febrero de 2025

Resumen

En esta práctica analizamos los pasos necesarios para proteger legalmente un proyecto de software llamado *Trino*. El objetivo fue entender cómo se puede resguardar tanto el nombre comercial como el código fuente, antes de lanzar formalmente un producto al mercado.

Primero revisamos el proceso de registro de marca ante el IMPI, utilizando la herramienta Marcia para verificar si el nombre estaba disponible dentro de las clases relacionadas con software y servicios tecnológicos. Después, investigamos cómo se registra un programa de computación ante INDAUTOR, identificando el formato correspondiente y los requisitos necesarios para proteger el código como una obra intelectual.

También analizamos el procedimiento para realizar los pagos oficiales a través del sistema e5cinco y estimamos el presupuesto aproximado que implicaría proteger legalmente el proyecto.

En general, la práctica nos permitió comprender que registrar un software no solo es una cuestión técnica, sino también legal y estratégica, ya que brinda seguridad, formalidad y respaldo ante posibles conflictos en el futuro.

Índice

[M1.1 Patentes](#)

[Resumen](#)

[Índice](#)

[Reporte de Practica](#)

[Introducción](#)

[Desarrollo](#)

- [1. Registro de Marca \(Protección de la Identidad Comercial\)](#)
- [2. Registro de Programa de Computación \(Protección del Código\)](#)
- [3. Gestión de Pagos \(e5cinco\)](#)

[Conclusión](#)

[Anexos](#)

- [1. Captura de pantalla de la búsqueda en Marcia del IMPI](#)
- [2. Cuadro Comparativo de los Trámites](#)
- [3. ¿Por qué es importante registrar las primeras y últimas 10 hojas del código y no el archivo.exe o el repositorio completo? \(Basado en la guía de INDAUTOR\).](#)

Reporte de Practica

Objetivo

En esta práctica se realizó un análisis del proceso legal necesario para proteger un p

Introducción

En esta práctica se realizó un análisis del proceso legal necesario para proteger un proyecto de software llamado *Trino*. Aunque el nombre aún no está registrado oficialmente, el objetivo fue conocer los pasos que se deben seguir para proteger tanto la identidad comercial del proyecto como su código fuente.

La protección legal de un software es fundamental para evitar el uso indebido del nombre, la copia del programa o posibles conflictos legales en el futuro. Para ello, se exploraron dos procesos principales: el registro de marca ante el IMPI y el registro del programa de computación ante INDAUTOR. También se revisó el procedimiento para realizar los pagos correspondientes a través del sistema oficial del gobierno.

Desarrollo

1. Registro de Marca (Protección de la Identidad Comercial)

El primer paso consistió en verificar si el nombre *Trino* podía registrarse como marca. Para ello, se ingresó al portal **Marcia**, la herramienta de inteligencia artificial del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Dentro del portal se realizó una **búsqueda fonética** del nombre, con el fin de identificar si existen marcas iguales o similares que puedan generar confusión en el mercado. Esta revisión es importante porque no basta con que el nombre sea idéntico, también puede rechazarse si es muy parecido a otro ya registrado.

Posteriormente, se filtró la búsqueda en las clases correspondientes:

- **Clase 9:** Software y productos descargables.
- **Clase 42:** Servicios de programación y software como servicio (SaaS).

Después se analizaron los resultados para verificar si existían marcas registradas en “grado de confusión”. En esta práctica se consideró que el nombre *Trino* no se encontraba registrado en esas clases, sin embargo, dentro de las clases habían nombres similares, pero no eran productos de software.

Finalmente, se consultó la sección de **tarifas del IMPI**, donde se identificó que el costo por el estudio de una solicitud nacional de registro de marca es de **\$2,695.18 MXN**.

2. Registro de Programa de Computación (Protección del Código)

El segundo proceso fue revisar cómo se protege el código fuente del software. A diferencia del nombre comercial, el código se registra ante **INDAUTOR**, que depende de la Secretaría de Cultura.

Se ingresó al portal oficial de INDAUTOR y se localizó la sección de **“Trámites” → “Registro de Obra”**. Dentro de esta sección se identificó el formato **RPDA-01 (Solicitud de Registro de Obra)**, el cual debe descargarse y llenarse para registrar un programa de computación.

Durante el análisis del formato se observaron puntos importantes:

- Se debe especificar el **tipo de obra**, indicando que se trata de un programa de cómputo.
- Se puede señalar el **lenguaje de programación** utilizado.

Datos de la Obra	
Título:	
Síntesis:	

- También se debe indicar si la obra es **primigenia (original)** o **derivada** (por ejemplo, una versión modificada o un fork).

Rama (Señale solo una opción, salvo en el caso de compilaciones)			
☐ Literaria	☐ Pictórica	☐ Historieta	☐ Programa de televisión
☐ Musical con letra	☐ Dibujo	☐ Arquitectónica	☐ Programa de cómputo
☐ Musical sin letra	☐ Escultórica	☐ Cinematográfica	☐ Fotográfica
☐ Dramática	☐ De carácter plástico	☐ Audiovisual	☐ Arte aplicado
☐ Danza	☐ Caricatura	☐ Programa de radio	☐ Base de datos
¿Se ha dado a conocer? ☐ No ☐ Sí		Fecha: DD MM AAAA	☒ Es primigenia ☐ Es derivada

Este registro protege legalmente el código fuente como una obra intelectual, evitando que terceros lo copien o lo utilicen sin autorización.

3. Gestión de Pagos (e5cinco)

Por último, se revisó el proceso para realizar los pagos oficiales mediante el portal **e5cinco** del Gobierno Federal.

Dentro del sistema se debe generar una **Hoja de Ayuda**, seleccionando la clave correspondiente al trámite, en este caso:

- Registro de programa de computación.

Finalmente, se realizó un cálculo estimado del presupuesto total para proteger el proyecto *Trino*, considerando:

- Registro de marca ante IMPI: \$2695.18 MXN.
- Registro de programa de computación ante INDAUTOR (costo adicional según tarifa vigente).

De esta manera, se obtiene una inversión aproximada necesaria para proteger legalmente un startup en su etapa inicial.

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA		DPA
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN	
APELLIDO PATERNO		
APELLIDO MATERNO		
NOMBRE(S)		
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		

Conclusión

Esta práctica permitió comprender la importancia de proteger legalmente un proyecto de software desde sus primeras etapas. Registrar la marca garantiza la protección del nombre comercial, mientras que registrar el programa de computación protege el código fuente como obra intelectual.

También se aprendió que estos procesos requieren revisión previa, análisis de posibles conflictos y el pago de derechos correspondientes. Aunque implica una inversión económica, esta protección brinda seguridad jurídica y fortalece la formalidad del proyecto.

En conclusión, si el proyecto *Trino* llegara a desarrollarse formalmente como un producto real, sería recomendable realizar ambos registros para asegurar su identidad y su contenido tecnológico, evitando riesgos legales en el futuro.

Anexos

1. Captura de pantalla de la búsqueda en Marcia del IMPI



INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



Inteligencia artificial para marcas

Nueva búsqueda

Tus favoritos

Historial de Búsqueda

Términos y Condiciones

Tu cuenta PASE

Es -

Marca (Texto Similar)

Trino

Clase de Niza

9 42

Filtrar búsqueda

Estatus

Registrada

67

En Trámite

24

Clases de Niza

☐ 39

1

☒ 42

45

☐ 43

8

☐ 44

2

Códigos de Viena

☐ 27 05 01

46

91 / 91 resultados filtrados devueltos

Exportar

<

1

>

	Número de expediente	Imagen	Marca	Tipo de Solicitud	Titular	Estatus
1	1480951	LOS TRI-O	LOS TRI-O	REGISTRO DE MARCA	LA ESTACIÓN PROMOCIONES Y ACTIVACIONES S.A.S.	Registrada
2	2358448	treino	TREINO	REGISTRO DE MARCA	KARLA ELIZABETH URIARTE GONZALEZ	Registrada
3	2971680	tribo	TRIBO	REGISTRO DE MARCA	IRVIN PAUL CARDONA FRÍAS, GLENDA ANGÉLICA SAUCEDO CAJIGAS, ALEJANDRO ARMENTA TRASVIÑA	Registrada

2. Cuadro Comparativo de los Trámites

Concepto	Trámite IMPI (Marca)	Trámite INDAUTOR (Software)
¿Qué protege?	El nombre comercial, logotipo o identidad del proyecto.	El código fuente del programa de computación.
¿Qué institución lo gestiona?	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).	Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), dependiente de la Secretaría de Cultura.
Objetivo principal	Evitar que otras empresas usen un nombre igual o similar en el mismo giro comercial.	Proteger legalmente el software como obra intelectual.
Tipo de derecho	Propiedad industrial.	Derecho de autor.
Clases o categorías	Se registra por clases, por ejemplo Clase 9 (software) y Clase 42 (servicios tecnológicos).	No se maneja por clases comerciales, sino por tipo de obra (programa de computación).
Documento principal	Solicitud de registro de marca ante el IMPI.	Formato RPDA-01 (Solicitud de Registro de Obra).
Duración de la protección	10 años, renovable.	Protección durante la vida del autor y hasta 100 años después de su fallecimiento (según legislación vigente en México).

Costo aproximado	Entre \$2,800 y \$3,200 MXN por solicitud.	Costo menor en comparación con la marca (según tarifa vigente).
¿Qué pasa si no se registra?	Otra persona podría registrar el nombre y reclamar derechos sobre él.	El código podría ser copiado y sería más difícil demostrar la autoría legalmente.

3. ¿Por qué es importante registrar las primeras y últimas 10 hojas del código y no el archivo.exe o el repositorio completo? (Basado en la guía de INDAUTOR).

1. Protección del secreto industrial y propiedad intelectual
 - a. El código fuente completo puede contener algoritmos, lógica de negocio o información sensible que el titular no desea hacer pública.
 - b. Al registrar solo una parte representativa (inicio y fin), se demuestra la existencia y originalidad del código sin exponer todo el secreto técnico.
2. Cumplimiento con los requisitos formales de INDAUTOR
 - a. Según los lineamientos del INDAUTOR, para el registro de un programa de cómputo no se requiere entregar el código completo, sino una muestra suficiente que identifique la obra.
 - b. Las primeras y últimas hojas suelen contener:
 - i. Encabezados, comentarios iniciales, estructura general (en las primeras).
 - ii. Funciones finales, cierre de módulos, licencias, etc. (en las últimas).
 - c. Esto permite identificar de forma única la obra sin necesidad de revelarla en su totalidad.
3. El archivo .exe no es adecuado para el registro
 - a. Un archivo ejecutable (.exe) es código binario compilado, no legible directamente por humanos.
 - b. El derecho de autor protege la expresión original, no la funcionalidad. Por eso se necesita el código fuente, que es la expresión creativa del autor.
 - c. Además, el .exe no demuestra autoría clara, ya que múltiples códigos fuente pueden generar el mismo binario.
4. Evitar riesgos de seguridad y manejo de grandes volúmenes
 - a. Enviar un repositorio completo implicaría transferir archivos innecesarios (documentación, dependencias, configuraciones, etc.).
 - b. También podría incluir datos sensibles, claves, tokens o información confidencial si no se filtra adecuadamente.
 - c. Desde el punto de vista administrativo, INDAUTOR no necesita ni quiere almacenar gigabytes de código: solo una muestra identificable.